TEMPOLEGAL

REVISTA INSTITUCIONAL

EDICIÓN OCTUBRE 2026

Seguridad jurídica para crecer.

Corporativo y societario · Protección de datos · Empresas extranjeras
Outsourcing contable · Tributario y patrimonial · Laboral
Propiedad intelectual · Litigios

Firma de abogados empresariales

Quito · Ecuador

Una firma empresarial de nueva generación

Abogados y contadores, con la mirada puesta en el negocio.

TempoLegal es una firma con sede en Quito, fundada en 2021 por el Ab. Juan Alberto Gómez Benalcázar. Trabajamos como el departamento legal externo de nuestros clientes, con alcances y honorarios definidos desde el inicio.

Un mismo equipo reúne las áreas jurídica, contable y tecnológica.

+300 ORGANIZACIONES ASESORADAS	+200 EMPRESAS CONSTITUIDAS	+130 IMPLEMENTACIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS
+50 DELEGACIONES DE DPD VIGENTES	+40 EMPRESAS CON CONTABILIDAD MENSUAL	+10 EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO



«Desde el primer día nos han brindado un respaldo legal estratégico, claro y muy cercano.»

Francisco Mosquera Aulestia

Presidente y accionista mayoritario · Grupo Mosquera Aulestia

ALGUNOS CLIENTES QUE CONFÍAN EN NOSOTROS

epidata deploying ideas · GRUPO MOSQUERA ULESTIA · NORTHOSPITAL · flp · CIVE · INISEG Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global

hireX · SOLCA Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador · Asista Centros Médicos · DIAGEN Diagnóstico e Identificación Genética · Instituto de Hermanas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada · certificadaec

CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR · EQUITY CASA DE VALORES · PAZMIÑO Especialistas en Motores · PETROSUPPLY · Toledo · INTERCILSA LOGISTICS

NUESTROS SERVICIOS

Acompañamos el crecimiento de su empresa

Ocho áreas de práctica para directivos, gerentes y dueños de empresa.

01 PÁG. 04

Corporativo y societario

Constitución, estatutos, juntas y reformas al día.

02 PÁG. 05

Protección de datos

Delegado externo, auditoría y cumplimiento LOPDP.

03 PÁG. 08

Empresas extranjeras

Soft landing: entrar al Ecuador sin equipo propio.

04 PÁG. 09

Outsourcing contable

Contabilidad, nómina y declaraciones mensuales.

05 PÁG. 11

Tributario y patrimonial

Planificación, holdings y sucesión empresarial.

06 PÁG. 12

Laboral empresarial

Contratación, desvinculación y defensa laboral.

07 PÁG. 13

Propiedad intelectual

Marcas, software y confidencialidad.

08 PÁG. 14

Litigios y patrimonio

Conflictos societarios y recuperación de cartera.

Acompañamiento permanente, legal y contable PÁG. 10

Un equipo todo el año, legal y contable, con alcance definido.

01 · CORPORATIVO Y SOCIETARIO

Estructuras societarias sólidas para decidir con confianza

01

Acompañamos a la empresa en todo su ciclo de vida: desde su constitución hasta sus reorganizaciones más complejas y los conflictos entre socios.

Constitución de compañías y S.A.S.

Elegimos el tipo societario adecuado y constituimos por medios electrónicos, incluso con socios fuera del país: estatutos a la medida, nombramientos, RUC y firma electrónica.

Reformas, capital y cesión de acciones

Aumentos de capital, cambios de objeto social, domicilio o denominación, reformas de estatutos, nombramientos y transferencia de acciones o participaciones ante la Superintendencia.

Conflictos entre socios

Empates societarios, remoción de administradores, responsabilidad del administrador y defensa en denuncias ante la Superintendencia.

Ventas a crédito: contrato y pagaré

Contratos de venta a crédito y pagaré electrónico con cláusula de aceleración y citación por correo, autorizaciones de buró y constancia de entrega.

Juntas, reorganizaciones y cierre

Juntas y actas, transformaciones a S.A.S., fusiones, escisiones, disolución y liquidación. Contratos mercantiles y escrituras públicas.

ASESORÍA SOCIETARIA

Más allá de constituir una compañía

La estructura societaria debe responder a la actividad real de la empresa. Asesoramos reformas, obligaciones de los administradores, decisiones entre accionistas y reorganizaciones.



«Nos han acompañado en lo societario, lo contractual y lo laboral, en el día a día y en las decisiones importantes.»

Juan Pazmiño

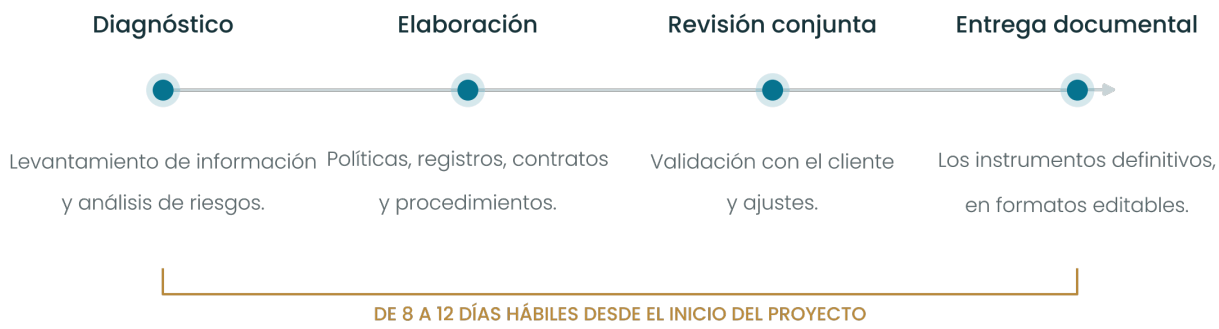
Gerente General y accionista · Rectificadora Pazmiño S.A. · Motores desde 1980

Un sistema de cumplimiento hecho a la medida

Toda organización que trata datos de personas en Ecuador está sujeta a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, sin importar su tamaño o sector.

8 a 12 días hábiles

para entregar su sistema de cumplimiento, contados desde el inicio del proyecto y sujetos a la entrega oportuna de la información.



Después de la entrega seguimos a su lado.

Capacitación incluida

Explicamos cómo aplicar cada instrumento y qué le toca a cada área.

30 días de acompañamiento

Sin costo, desde la entrega documental: dudas y ajustes dentro del alcance contratado.

Sus documentos son suyos

En Word y Excel, a su nombre: la documentación es suya.

Tener buena tecnología no es lo mismo que cumplir la ley.

Las sanciones ya no son hipotéticas

En diciembre de 2025 la Superintendencia multó a LigaPro con USD 259.644 y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol con USD 194.856.

Y el riesgo no termina en la multa

La autoridad puede ordenar suspender un tratamiento o eliminar una base de datos; y cada vez más clientes y bancos lo auditan antes de contratar.

02 · PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El cumplimiento no termina con la entrega de documentos

02

El Delegado de Protección de Datos no puede ser cualquiera.

La ley exige que determinadas organizaciones lo designen, y el Reglamento General le pide título de tercer nivel y al menos cinco años de experiencia acreditada. Un gerente interno muchas veces no califica y, además, queda en conflicto de interés: termina auditando su propio trabajo.

Ofrecemos independencia real, con un equipo jurídico y técnico, por una fracción del costo de un cargo interno.

Auditoría legal

Documentos, bases de legitimación, contratos con encargados, registros de tratamiento y atención de derechos de los titulares.

Auditoría tecnológica

Con nuestro equipo de ingeniería: accesos, cifrado, respaldos, trazabilidad, servidores y gestión de incidentes. Resultado: informe de brechas y plan de acción priorizado.

Evaluaciones de impacto

Cuando el tratamiento es de alto riesgo —biometría, perfilamiento, datos de salud o grandes volúmenes— la ley exige una evaluación de impacto previa. La elaboramos con un equipo distinto del Delegado, de modo que quien supervisa no revise su propio trabajo.

NOVEDAD 2026

Tratamiento a gran escala

Desde 2026, quien trata datos a gran escala debe mantener su registro de actividades actualizado cada año, auditarse cada doce meses y emitir un informe anual. Determinar si un tratamiento califica —y bajo qué regla— es parte del análisis. Evaluamos esas obligaciones y coordinamos su cumplimiento dentro del servicio de Delegado, según el alcance contratado.

PLATAFORMA PROPIA

CumpliDatos

by TEMPOLEGAL

Seguimiento y trazabilidad, sin costo adicional para nuestros clientes con servicio de Delegado.

- Obligaciones y plazos en un solo lugar.
- Tareas claras para cada área.
- Evidencia de cada acción realizada.

Donde la información es más sensible

Salud · Educación · Tecnología · Comercio y retail · Grupos empresariales · Empresas extranjeras

TRES CASOS

Publicados con autorización de cada cliente.

Unidad Oncológica SOLCA · Zamora Chinchipe

El desafío: proteger información clínica sensible sin entorpecer la atención.

Revisamos las bases de legitimación, los instrumentos de autorización, las obligaciones de confidencialidad y los procedimientos de la atención clínica y de las jornadas extramurales. El resultado: instrumentos y criterios ajustados a la naturaleza de los servicios oncológicos.

Unidades Educativas Hermanas Franciscanas

El desafío: una red de instituciones que trata datos de niños y adolescentes.

Desarrollamos los instrumentos de cumplimiento, revisamos los contratos con proveedores tecnológicos y abordamos el uso de imagen, las plataformas educativas y la videovigilancia. El resultado: criterios y procedimientos compartidos por la red, con protección reforzada de menores.

Texcomercial S.A.

El desafío: una comercializadora con años de bases de datos de clientes y proveedores.

Implementamos el sistema completo —políticas, registros, contratos y procedimientos— y capacitamos al equipo. El resultado: instrumentos adaptados a su operación comercial y criterios definidos para el manejo de datos de clientes y proveedores.

«He recibido una asesoría clara y cercana. Trabajo y seguiré trabajando con ellos.»

Pablo Lucio Paredes

Economista · Director del Instituto de Economía de la USFQ · Columnista de El Universo

Su compañía en Ecuador, lista para operar.

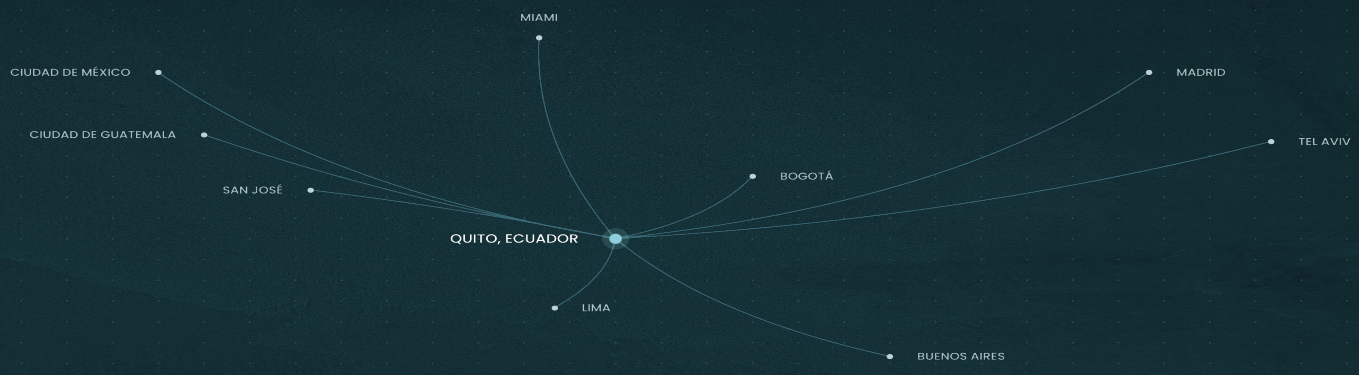
03

Un solo interlocutor para lo legal, societario, bancario y tributario. El inversionista se concentra en su negocio desde el primer día, sin viajar para cada trámite.

+10 compañías

con capital extranjero constituidas y acompañadas después en su operación societaria, contable y tributaria.

NUEVE PAÍSES DE ORIGEN



Caso · Cámara de Comercio Exterior del Perú

Entró a Ecuador sin equipo propio. Constituimos sus compañías y asumimos su representación.

DE LA DECISIÓN DE INVERTIR A LA OPERACIÓN, EN SEIS PASOS

01

Estructura y constitución

S.A.S., anónima o sucursal, con estatutos a la medida.

02

Documentos del exterior

Apostilla, traducciones y poderes del accionista extranjero.

03

RUC y firmas electrónicas

Registro tributario, firmas y facturación electrónica.

04

Cuenta bancaria

Debida diligencia y origen de fondos, según cada banco.

05

Domicilio y representación

Domicilio societario y fiscal, y representación ante el Estado.

06

Operación y cumplimiento

Contabilidad, declaraciones, permisos y protección de datos.

04 · OUTSOURCING CONTABLE

Su área contable, estructurada y operativa

Contadores e ingenieros en finanzas y un sistema contable propio llevan su contabilidad con la visión jurídica de la firma. Hoy llevamos la contabilidad de más de 40 empresas.

Declarar a tiempo es lo mínimo.

Cada mes le decimos cuánto va a pagar y qué puede hacer para pagar menos, dentro de la ley: renta estimada del año, IVA neto, efecto de las importaciones grandes y el momento adecuado para costos y gastos deducibles.

ANTE QUIÉN RESPONDE SU EMPRESA



Contabilidad mensual

Registro de compras, ventas y gastos, conciliaciones y estados bajo NIIF.

Inventarios y kárdex

Ítems de mayor rotación, toma física anual y cuadre con la contabilidad.

Contabilidades atrasadas

Diagnóstico de periodos pendientes y propuesta de regularización.

Por qué una firma y no un contador suelto

Continuidad

Un equipo, no una persona: no se detiene por vacaciones ni rotación.

Integración

Cada decisión se revisa con criterio jurídico y contable a la vez.

Control

Sistema contable propio y reportes claros para la gerencia.

04 . ACOMPAÑAMIENTO LEGAL Y CONTABLE PERMANENTE

Su abogado y su contador, en el mismo equipo

Muchas empresas no necesitan un abogado solo cuando aparece un problema: necesitan un equipo al que acudir cada día. Acompañamiento permanente en tres formas —legal, contable o las dos juntas—, con alcance y honorarios definidos.

	Legal	Contable	Integral
Consultas del día a día	✓	—	✓
Contratos y documentos	✓	—	✓
Cartera en mora y cartas de cobro	✓	—	✓
Contabilidad y estados financieros	—	✓	✓
Impuestos y declaraciones	—	✓	✓
Nómina	—	✓	✓
Proyección tributaria cada mes	—	✓	✓
Una sola contraparte, criterio unificado	—	—	✓

Con el plan contable, además, cuatro consultas legales breves al mes.

GRUPO GMA

Cuatro compañías, un solo equipo jurídico.

Asesoría permanente en lo societario, laboral, comercial, mercantil y de propiedad intelectual —marcas y software—, con visitas presenciales semanales de cuatro horas y capacitaciones para el grupo.

CÓMO TRABAJAMOS

01 Primer contacto

Un abogado revisa su consulta. El diagnóstico inicial no tiene costo.

02 Orientación inicial

Compartimos un criterio sobre la ruta y qué especialista debe intervenir.

03 Propuesta y ejecución

Definimos alcance, honorarios y próximos pasos, y acompañamos hasta el cierre.



«Más que servicios aislados, contamos con un equipo que nos acompaña de forma permanente.»

Ana Cecilia Andrade

Gerente General y accionista · FL Procesados del Ecuador S.A. · Grupo FLP

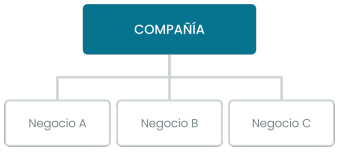
Estructurar hoy para proteger el patrimonio y dar continuidad

05

Planificación para empresas y grupos familiares, siempre dentro del marco legal y con sustancia económica real. Cada alternativa tiene un efecto distinto en los impuestos de la familia.

TRES CAMINOS PARA ORDENAR UN GRUPO

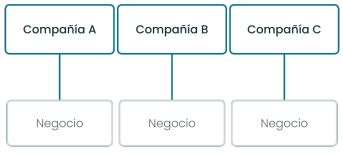
Una sola compañía



Todo bajo un mismo riesgo

La más simple y la más económica: una contabilidad, una administración y un solo juego de obligaciones al año. A cambio, los riesgos de un negocio alcanzan a los otros y cuesta medir qué rinde cada uno.

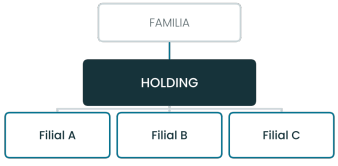
Una compañía por negocio



Riesgos y cuentas separados

Cada negocio mantiene estructura jurídica y contable propia: separa las operaciones, permite gestionar mejor los riesgos y deja vender o abrir uno sin tocar el resto.

Holding familiar



Los dividendos suben sin ese impuesto

Ordena el grupo bajo una compañía familiar. La distribución de dividendos a una sociedad residente en el Ecuador está exceptuada del impuesto único, lo que permite reinvertir dentro del grupo; la distribución posterior a los accionistas sigue su propia regla.

Los inmuebles, fuera del riesgo de la operación.

Pueden seguir a nombre de sus propietarios y las compañías usarlos mediante arriendos a valor de mercado, bien instrumentados y con las obligaciones tributarias y municipales analizadas.

Régimen tributario

RIMPE o general, según la realidad de cada empresa.

Contratos intercompañía

Operaciones entre relacionadas, bien documentadas.

Dividendos y utilidades

Distribución y anticipo sobre utilidades.

Operaciones con el exterior

Pagos al exterior, ISD y doble imposición.

Sucesión empresarial y planificación patrimonial

Protocolos familiares, pactos de accionistas, reglas para el ingreso de herederos y fideicomisos.

Relaciones laborales ordenadas, contingencias bajo control

Las contingencias laborales son una de las fuentes más frecuentes de pérdidas inesperadas. Asesoramos a empleadores de todos los tamaños, incluidas empresas de más de 300 trabajadores.

LO QUE LA LEY EXIGE, Y CUÁNDO

Al contratar

Afiliación al IESS de cada trabajador, desde el primer día.

El primer mes

Registro de la información del trabajador en el SUT, dentro del mes de su ingreso.

Con 10 empleados

Protocolo de acoso registrado. Con menos trabajadores, igual hay lineamientos.

Contratación

Contratos individuales y especiales, teletrabajo, confidencialidad, no competencia y titularidad de lo que el trabajador desarrolla.

Registro en el SUT

Registro de contratos, décimos y utilidades ante el Ministerio del Trabajo, dentro de los plazos legales.

Reglamentos internos

Reglamento interno, protocolo de acoso y políticas alineadas con la normativa y la cultura de la empresa.

Gestión disciplinaria

Sanciones, trámites de visto bueno y desvinculaciones con respaldo técnico.

Auditorías laborales

Revisión preventiva de contratos, nómina y obligaciones antes de una inspección.

Defensa y negociación

Representación ante el Ministerio del Trabajo, en juicios laborales y en mediación.

USD 9.640

equivalen a veinte salarios básicos: el tope de las infracciones laborales sancionadas bajo ese régimen en 2026. La mejor defensa se construye antes del conflicto.

07 · PROPIEDAD INTELECTUAL

Proteger lo intangible: marca, software y contenidos

07

La marca, el software y los contenidos suelen valer más que los activos físicos, y cada uno se protege por una vía distinta: la marca se registra por diez años renovables; el derecho de autor nace con la obra y el registro lo acredita.

Marcas, lemas y nombres comerciales

Búsqueda fonética previa, registro ante el SENADI, respuesta a oposiciones y renovación cada diez años.

Software y código fuente

Registro del programa y su código fuente, como respaldo de titularidad. Así lo hicimos con Southametravel.

Derechos de autor

Obras, manuales, cursos y bases de datos: el derecho nace con la obra y el registro lo acredita.

Patentes y diseños industriales

Invenciones, modelos de utilidad y la forma de un producto, cuando esa forma es parte de su valor.

Contratos con quien desarrolla

Cesión de derechos, licencias de uso y confidencialidad con programadores, diseñadores y agencias.

Defensa y vigilancia

Oposiciones, tutelas administrativas ante el SENADI y control de vencimientos para no perder un registro.

El registro no es un trámite: es la prueba.

La marca

Antes de invertir en empaque, local o campaña.

El software

Antes de entregarlo a un cliente o a un inversionista.

Los contenidos

Antes de publicarlos o licenciarlos a terceros.

08 · LITIGIOS Y PATRIMONIO

Cuando el conflicto ya existe, la estrategia se define antes

08

Representamos a la empresa en sede judicial y administrativa, y protegemos su flujo de caja. La ruta se define antes de la primera audiencia, no durante.

Conflictos societarios

Denuncias ante la Superintendencia, impugnación de juntas y responsabilidad del administrador.

Recuperación de cartera

Cobranza extrajudicial y judicial, con demanda y ejecución si el deudor no responde.

Procesal civil y mercantil

Juicios civiles y mercantiles, desde la demanda hasta la ejecución de la sentencia.

Medidas cautelares

Providencias preventivas para asegurar el resultado antes de que los bienes cambien de manos.

Inmobiliario y notarial

Promesas y compraventas, levantamiento de hipotecas, poderes y escrituras públicas.

Mediación y acuerdos de pago

Cuando cerrar conviene más que litigar: negociación, acuerdos y actas de mediación.

USD 15 millones

gestionados como procurador judicial para instituciones financieras y aseguradoras. Esa experiencia la aplicamos a su cartera.

NUESTRO EQUIPO

Especialistas que trabajan como un solo equipo

Detrás de los responsables de cada área que aparecen en esta página, trabaja todo un equipo: abogados, contadores, ingenieros en sistemas y personal de apoyo.



Ab. Juan Alberto Gómez Benalcázar

SOCIO FUNDADOR

Abogado especializado en derecho empresarial, societario, protección de datos personales y recuperación de cartera. Antes de fundar TempoLegal en 2021 fue socio de Benalcázar Abogados, donde ejerció la procuración judicial de Banco Pichincha, Banco del Austro, Oriente Seguros, Chaide & Chaide y Colegio Alemán Quito.



Ab. Emilie Donoso, Mgtr.

DATOS Y CUMPLIMIENTO

Magíster en Cumplimiento Normativo y Protección de Datos. Lleva la implementación y el seguimiento de las delegaciones.



Ab. Daniela Barahona, Mgtr.

CORPORATIVO Y LABORAL

Magíster en Derecho Procesal. Contratación mercantil, reorganización societaria y registros laborales.



Ab. Celso Aguilar

PROPIEDAD INTELECTUAL Y LITIGIOS

Más de 15 años en marcas, patentes y software. Exfuncionario del SENADI.



Ing. Gabriel Calvopiña, MBA

GESTIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA

Veinte años en información financiera y tributaria ante el SRI y la Superintendencia.



Ing. Santiago Villarreal

TECNOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD

Evaluación técnica en protección de datos: accesos, cifrado, respaldos y trazabilidad.

Red de aliados

Para litigios especializados y asuntos fuera de nuestras áreas coordinamos con abogados externos de confianza, y TempoLegal se mantiene como su único interlocutor.

TEMPOLEGAL

Póngase en contacto con nosotros

Si su organización necesita orientación societaria, contable, tributaria, laboral, de inversión extranjera o de protección de datos, un abogado de TempoLegal revisará su caso y le propondrá la mejor ruta.

POR QUÉ TEMPOLEGAL

Un solo equipo

Abogados, contadores e ingenieros, bajo un mismo techo.

Atención directa

Habla con el abogado que lleva su caso; el equipo conoce su operación.

Respuesta el mismo día

Dentro de 24 horas, y con frecuencia antes.

La misma atención a cada cliente

Sin importar el tamaño de su empresa o del encargo.

ESCRÍBANOS POR WHATSAPP

097 888 7392

El diagnóstico inicial, para definir el alcance, no tiene costo.

CORREO

info@tempolegal.com

SITIO WEB

www.tempolegal.com

OFICINA

Av. de los Shyris N32-218 y Eloy Alfaro
Edificio Parque Central, Oficina 508
Quito, Ecuador

REDES

Instagram y Facebook · @tempolegalec
LinkedIn · TempoLegal

TempoLegal es el nombre comercial de LEGALTEMPO S.A.S.

EDICIÓN OCTUBRE 2026